

경 고 사 항

1. 제 목 : ***시스템 입력업무 등 부적정 처리

2. 관계기관 : @@병원

3. 내 용 : @@병원에서는 내원 환자들에게 만족도 높은 의료서비스 제공 등을 위하여 진료시설 증축 및 주차타워 설치공사를 시행하였으며, 이때 발생하는 폐기물은 관련 법률에 따라 별도 발주하여 유자격업체를 선정하여 처리하였습니다.

가. 기존 의료시설 재배치 공사 폐기물 처리

@@병원에서는 기존 의료시설 재배치 공사를 하면서 발생하는 건설 폐기물 처리를 위하여 아래와 같이 광주광역시 ㉠㉠구에 있는 (주)▶▶▶산업과 계약을 체결하고 폐기물을 처리하였습니다.

[표 1] 의료시설 재배치 공사 폐기물 계약내역

계약명	계약처	계약기간	계약금액 (원)	계약내역	
				품명	처리량(톤)
시설 재배치 및 리모델링공사(폐기물 처리)	▶▶▶산업	'12.4.30~6.28	*,***,*	폐콘크리트	3.4
				혼합건설폐기물	108.46
진료시설 증축공사(일반 폐기물처리)	▶▶▶산업	'14.9.11~12.9	*,***,*	폐콘크리트	211.314
				혼합폐기물	2.872

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제19조에는 △△부장은 건설폐기물의 인계·인수에 관한 정보를 처리할 수 있는 전자정보 처리프로그램을 구축·운영하도록 되어 있고, 같은 법 제18조에는 건설폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처리를 하는 자는 건설폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처리를 할 때마다 건설폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자정보처리프로그램에 입력하도록 되어 있습니다.

또한 「전자서명법」 제23조에는 누구든지 타인의 전자서명 생성정보를 도용 또는 누설하여서는 아니 되도록 되어 있으며, 누구든지 행사하게 할 목적으로 다른 사람에게 공인인증서를 양도 또는 대여하거나 행사할 목적으로 다른 사람의 공인인증서를 양도 또는 대여 받아서는 아니 되는 것으로 규정되어 있습니다.

그러므로 공사(폐기물)를 관리하는 사람은 시설공사를 시행하면서 발생하는 건설폐기물 처리를 위해서 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제19조에 따라 배출자의 위치에서 건설폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자정보처리 프로그램에 직접 입력하여야 하며, 위 업무를 수집·운반 또는 처리자에게 대행할 것을 요구하거나, 수집·운반 또는 처리자가 위 업무를 대행하여 준다는 제안에 따라 공인인증서를 위 사람들에게 양도해주어서는 아니 됩니다.

그런데도 @@병원에서는 시설재배치 및 리모델링공사와 진료시설 증축공사 시행 시 발생한 폐기물을 처리하면서, 선정된 폐기물 업체 관계자가 건설폐기물의 전자정보처리프로그램 입력은 통상 계약업체에서 모든 일을 수행한다고 하면서 전자정보처리프로그램 접속을 위한 공인인증서를 양도해줄 것을 요구하자 이를 허락하고 공인인증서를 전달하였으며, 건설폐기물을 배출 정보 전자정보처리프로그램 입력 또한 폐기물 계약업체에서 수행하였습니다.

또한 배출되는 폐기물 물량을 직접 확인하거나, 폐기물 처리 업체에서 제시한 물량을 검증하기 위한 방안도 강구하지 않고, 폐기물 계약업체에서 제시한 처리 물량을 그대로 인정하여 처리비용을 지급하였습니다.

나. 주차타워 설치공사 폐기물 처리

@@병원에서는 내원객들의 주차 편의를 도모하기 위하여 주차타워 신축 공사를 하면서 발생하는 폐기물 처리를 위하여 아래와 같이 유자격 업체를 선정하여 폐기물을 처리하였습니다.

[표 2] 주차타워 설치공사 폐기물 처리 계약내역

계약명	계약처	계약기간	계약금액	계약내역	
				품명	처리량(톤)
주차타워 설치공사 폐기물처리	▶▶▶산업	'12.9.1~12.29	*****,*** , ,	폐아스콘	125
				건축폐기물	145

폐기물 계약량은 당초 설계사무소에서 지질조사를 실시하여 추정한 폐기물 수량을 그대로 반영한 물량이었으나, 설계사무소의 실수로(철거해야 할 실제 아스콘 두께는 0~200mm이므로 150mm정도를 기준으로 물량을 산정해야 하는데 아스콘 두께 기준을 20mm로 물량산정) 물량이 과소 산정되었음을 인지하고 실제 발생한 물량을 기준으로 계약금액을 조정하여 폐기물 처리를 완료하였습니다.

[표 3] 계약변경 내역

계약명	품명	당초계약		변경계약	
		수량(톤)	금액	수량(톤)	금액
주차타워 설치공사 폐기물처리	폐아스콘	125	*****,*** , ,	804.23	*****,*** , ,
	건축폐기물	145		13.76	
	계	270	*****,*** , ,	817.99	*****,*** , ,

※ 변경계약 수량과 최종 처리량 동일

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제19조에는 △△부장은 건설폐기물의 인계·인수에 관한 정보를 처리할 수 있는 전자정보처리프로그램을 구축·운영하도록 되어 있고, 같은 법 제18조에는 건설폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처리를 하는 자는 건설폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처리를 할 때마다 건설폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자정보처리프로그램에 입력하도록 되어 있습니다.

또한 「전자서명법」 제23조에는 누구든지 타인의 전자서명생성정보를 도용 또는 누설하여서는 아니 되도록 되어 있으며, 누구든지 행사하게 할 목적으로 다른 사람에게 공인인증서를 양도 또는 대여하거나 행사할 목적으로 다른 사람의 공인인증서를 양도 또는 대여 받아서는 아니 되는 것으로 규정되어 있습니다.

그러므로 공사(폐기물)를 관리하는 사람은 시설공사를 시행하면서 발생하는 건설폐기물 처리를 위해서 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제19조에 따라 배출자의 위치에서 건설폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자정보처리 프로그램에 직접 입력하여야 하며, 위 업무를 수집·운반 또는 처리자에게 대행할 것을 요구하고 전자정보처리프로그램 접속을 위한 공인인증서를 넘겨주거나, 수집·운반 또는 처리자가 위 업무를 대행하여 준다고 제안하고 전자정보처리프로그램 접속을 위한 공인인증서를 양도해줄 것을 요구한다고 해서 이를 허락해서도 아니 됩니다.

그런데도 @@병원에서는 주차타워 설치공사 시행 시 발생한 폐기물을 처리하면서, 선정된 폐기물 업체 관계자가 건설폐기물의 전자정보처리프로그램 입력은 통상 계약업체에서 모든 일을 수행한다고 하면서 전자정보처리프로그램 접속을 위한 공인인증서를 양도해줄 것을 요구하자 이를 허락하고 공인인증서를 전달하였으며, 건설폐기물을 배출 정보 전자정보처리프로그램 입력 또한 폐기물 계약업체에서 수행하였습니다.

또한 배출되는 폐기물 물량을 직접 확인하거나, 폐기물 처리 업체에서 제시한 물량을 검증하기 위한 방안도 강구하지 않고, 폐기물 계약업체에서 제시한 처리 물량을 그대로 인정하여 처리비용을 지급하였습니다.

4. 조치할 사항

○ @@병원장은

- 업무 관련자에 교육 등을 통하여 향후에는 공인인증서 등이 외부로 유출되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 관리하여 주시고(권고)
- 관련자 중 ①①담당은 엄중 「경고」 를, ②②담당 및 ①①과장에게는 「주의」 를 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의· 경고, 퇴직자 조치생략)